

Acuerdo Plenario N. No. 1-2026/CJ-116

Determinacion judicial de la pena en el concurso real de delitos

Sala: Salas Penales Permanente y Transitorias - Corte Suprema

Fecha: 15 de enero de 2026

Resumen de la Ratio Decidendi

El Pleno establece los criterios para la determinacion de la pena concreta cuando concurren varios delitos independientes, fijando reglas de proporcionalidad y limites maximos, y precisando el rol del juez en la individualizacion de la pena conforme a los principios de legalidad y culpabilidad.

Articulos Aplicados

- Art. 50 -Codigo Penal (Concurso real de delitos)
- Art. 45-A -Codigo Penal (Individualizacion de la pena)
- Art. VIII -Titulo Preliminar del Codigo Penal

Documento de prueba (mock) generado para el MVP del Portal de Jurisprudencia Penal.